

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אופיר כץ

פ/916/25

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שלילת זכויות סוציאליות לאדם שהורשע ברצח או ניסיון לרצח על רקע לאומני), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 326 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 326 –

(1) במקום פסקה (ב) יבוא:

"(ב) נדון אדם למאסר בשל עבירת רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א(א)(10) לחוק העונשין, התשל"ז–1977² (להלן – חוק העונשין) או במסגרת פעילותו של ארגון טרור לפי סעיף 301א(א)(11) לחוק העונשין או בעבירת ניסיון לרצח לפי סעיף 305 לחוק העונשין בנסיבות המנויות בסעיפים 301א(א)(10) ו-301א(א)(11) לחוק האמור – לא ישולמו לו, במשך תקופת המאסר, גמלאות לפי חוק זה למעט גמלה לפי סימן ו' בפרק ט';";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום הסיפה, החל במילים "יפחית המוסד" יבוא "לא ישולמו לו גמלאות לפי חוק זה למעט גמלה לפי סימן ו' בפרק ט'".

דברי הסבר

זכויות הביטוח הלאומי מגלמות בתוכן את הערכות ההדדיות והשייכות של אדם למדינה. כאשר אדם מבצע מעשה טרור חמור, כנגד המדינה או אזרחיה, הוא פוגע קשות בערכות ההדדיות ולמעשה מעיד על עצמו כמתנגד לערכי המדינה, ומביע במעשיו את חוסר נאמנותו למדינה. העבירות אליהן הצעת החוק מתייחסת הן עבירות קשות, אשר מצביעות על כמה חמורה הפגיעה במדינה ובביטחונה. למרות חשיבותן של זכויות אלו, הערכות הדדיות נפגעת באופן קשה מאוד ולכן יש לנקוט בצעד שייצר הרתעה ומידתיות. על כן, מוצע כי ישללן באופן אוטומטי הזכויות הסוציאליות אותן מקבל ממדינת ישראל, פרט לגמלה בגין ילד נכה, למי שהורשע בעבירות מסוג אלו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/2761/24) ועל ידי חברת הכנסת עידית סילמן (פ/3799/24).

הצעת החוק זהה לפ/2761/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.